

舟山“4·14”“潮安 328”轮与“定港机 3040” 船碰撞事故调查报告

1. 事故概要和调查简况

1.1. 事故概要

2016 年 4 月 14 日 1015 时左右, 锦州百川海运有限公司所属的“潮安 328”轮装载水泥由上海驶往广东揭阳, 途经定海西蟹峙附近水域时, 与由定海港港内交通船码头开往大猫岛的“定港机 3040”船发生碰撞(概位 $29^{\circ} 58' .43N/122^{\circ} 02' .71E$), 碰撞发生后“潮安 328”轮驶离事发现场, 事故造成“定港机 3040”船沉没, 船上 1 人失踪, 直接经济损失约人民币 5 万元, 构成一般等级水上交通事故。

1.2 调查简况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查项目组开展调查, 调查主要围绕事故肇事船舶的认定、事故经过及原因、逃逸行为核查三个方面开展。对“定港机 3040”船相关联系人、“潮安 328”轮相关船员、船舶所有人、经营人进行了调查询问和取证, 调取了事发时段的 VTS 记录, 并对事故双方船舶进行了油漆取样和现场勘验。

1. 2016 年 4 月 14 日 1107 时, 定海海事处接到“定港机 3040”船遇险沉没报告, 在开展人员搜救的同时, 立即协调力量对该船实施了打捞, 并对打捞起浮的“定港机 3040”船进行了现场勘查。同时调取事发时段事发水域的 VTS 记录, 初步确定锦州籍干货船“潮安 328”轮存在重大肇事嫌疑。

2. 4 月 18 日, 调查组派员前往福建平潭, 在竹屿港外锚地对“潮

安 328”轮开展调查取证。期间对该轮进行了船体现场勘查、油漆取样，并对相关人员进行调查询问。获取了船舶证书、船员证书、相关日志复印件。因当时该船为重载船舶，船舶水线以下勘验无法顺利开展。

3.4月27日，在“潮安 328”轮抵达广东揭阳港并卸载完毕后，调查组派员前往广东揭阳对该轮做进一步调查取证，对可疑碰撞部位重新进行了油漆采样，并对相关人员进行进一步调查询问。

4.调查组还对“潮安 328”轮船公司进行了调查取证，查清了公司管理有关情况。

通过调查取证，共制作询问笔录 8 份，取得书证 30 余份，图片及影像文件资料若干份。主要收集证据如下：

1. 有关船舶证书复印件 20 余份；
2. 有关船员证书复印 6 份；
3. “潮安 328”航海日志、轮机日志各 1 份；
4. 询问笔录 8 份；
5. 水路货物运单 1 份；
6. 事发时段 VTS 数据记录 1 份；
7. 油漆取样 6 份；
8. 现场勘验照片若干。

通过调查取证和综合分析，确认了“潮安 328”轮与“定港机 3040”船的碰撞事实，基本查清了船舶基本情况，查明了本起事故发生的经过、原因。

2. 事故船舶基本情况

2.1 “潮安 328” 轮

2.1.1 船舶概况

船籍港：锦州 船舶类型：干货船 航区：沿海
总长：53.80 米 型宽：8.80 米 型深：4.50 米
总吨：498 净吨：278 参考载货量：950 吨

主机功率：216 千瓦

建造地点/建成日期：江苏泰州市海陵区盛联船厂/2008 年 11 月 6 日

船舶所有人、船舶经营人/地址：锦州百川海运有限公司/锦州市太和区凌南东里宝地城 C 区 10-12 号。

该轮持有锦州海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，证书登记号 030308000031，有效期至 2018 年 11 月 20 日。

该轮持有辽宁省船舶检验局锦州检验处签发的《海上货船适航证书》，检验编号 201511040181，有效期至 2016 年 10 月 29 日，准予航行沿海航区，作一般干货船用。

2.1.2 船舶经营管理情况

“潮安 328” 轮船舶所有人、经营人系锦州百川海运有限公司，该公司成立于 2008 年 8 月，为有限责任公司，法人代表为林述文。主要从事国际、国内船舶代理，国内水路货物运输代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输。公司共经营及管理船舶 5 艘，其中自有船舶 3 艘，挂靠船舶 2 艘，均为 500 总吨以下船舶。

该公司设置总经理、海务部、机务部、人事部、财务部及航运

部，岸基管理人员共6人。

经调查，“潮安 328”轮所有权人及经营人虽以公司的名义进行登记，但实际该船为挂靠经营船舶。该轮实际所有人系福建省平潭县居民林高强。2011 年 9 月 25 日，锦州百川海运有限公司（甲方）与林高强（乙方）签订《船舶挂靠管理合同书》（附录 2），约定：船舶为挂靠经营，船舶实际所有权归乙方所有。甲方督促检查乙方搞好安全生产；协助乙方办理生产所需证件，解决生产实际问题，维护乙方合法经营的权益。船舶的日常营运及船员的聘用等仍由乙方负责。

2.1.3 船员情况

本航次该轮实际在船人员 5 人（附录 1），经调查核实，该航次三副兼 GMDSS 通用操作员不在船，配员不满足该轮最低安全配员要求。事发时，值班人员情况如下：

船长，林高安，持有北海海事局签发的丁类未满 500 总吨船舶的船长证书，事故发生时在驾驶台负责船舶操纵。

值班水手，林高平，持有北海海事局签发的丙类 500 总吨及以下船舶的值班水手证书，事发时在驾驶台协助了望。

大管轮，林腾龙，持有北海海事局签发的丁类主推进动力装置未满 750 千瓦大管轮证书，事发时在机舱值班。

2.2 “定港机 3040”轮

2.2.1 船舶概况

船籍港：舟山

船舶类型：交通船

载客定额：7 人

航区：遮蔽

总长：16.00 米 型宽：3.00 米 型深：1.20 米
总吨：12 净吨：7 主机功率：35.28 千瓦
船舶所有人/地址：乐琪/定海区环南街道大猫安基岗村；

该轮持有舟山海事局签发的《船舶国籍证书》，证书登记号 070302000775，证书有效期至 2017 年 12 月 1 日。

持有浙江省船舶检验局舟山检验处 2013 年 10 月 22 日签发的《沿海小船检验证书》，检验编号 201331472271，有效期至 2017 年 8 月 15 日。

2.2.2 船员情况

本航次该船在船人员 1 名（附录 1），系定海区环南街道居民乐琪，1966 年 8 月出生，持有舟山海事局签发的 100 总吨以下小型船舶的船长证书，事故发生时在驾驶台负责船舶操纵。

3. 气象海况

根据气象记录及当事人陈述：事发时事发水域偏北风 5-6 级，落潮流，流向东南，流速约 1 节，浓雾，能见度最差时不足 50 米。

4. 事故经过

4.1 “潮安 328” 轮

由于事故发生后“潮安 328”轮值班当班驾驶员不承认与“定港机 3040”船会遇局面及碰撞事实，事故经过根据 VTS 记录（附录 3）及有关日志整理。

2016 年 4 月 12 日 2300 时左右，“潮安 328”轮装载水泥 948 吨由南京龙潭明洲码头开航（附录 4），目的港广东揭阳。

4 月 14 日 0600 时左右，船舶驶抵舟山鱼腥脑附近水域，船长

林高安及值班水手林高平先后到驾驶台接班。

1005 时左右，船舶驶抵定海洋螺山灯桩南侧水域，航向 120，航速约 7.5 节。

1010 时左右，船舶航经西蟹峙附近水域，能见度明显下降，据值班船长陈述，有时甚至从驾驶台看不见本船船艏。

1012 时左右，船位 $29^{\circ} 58' .64N/122^{\circ} 02' .22E$ ，航向 116，航速约 7.7 节。船舶航行至大猫岛北侧。

1013 时左右，航向 118，航速 7.7 节。此时“定港机 3040”船位于“潮安 328”轮左舷，距离 0.48 海里，方位 081。

1014 时左右，航向 112，航速 8.1 节。此时“定港机 3040”船位于“潮安 328”轮左舷，距离 0.28 海里，方位 081。

1015 时左右，航向 120，航速 8 节。此时“定港机 3040”船位于“潮安 328”轮左舷，距离 0.1 海里，方位 080。1015 时 30 秒，航向 118，航速 8.1 节。此时“潮安 328”轮与“定港机 3040”船雷达回波重合。

1016 时左右，航向 087，航速 6.7 节。

1017 时左右，航向 076，航速 6.4 节。

1017-1019 时，船舶逐渐向右调整航向。至 1019 时，航向 143，航速 5.1 节。

此后，船舶沿计划航向驶入亮门水道，继续驶往目的港。

4.2 “定港机 3040”轮

由于当事船员乐琪在本起事故中失踪，事故经过根据相关人员陈述、移动公司通话记录及 VTS 记录整理。

4月14日0930时左右，乐定（乐琪哥哥）电话联系“定港机3040”船东乐琪，商量由其驾驶船舶前往大猫岛冷坑装载土豆运往定海，因定海港海面浓雾，船舶未开航。

0945时左右，乐琪判断海面能见度有所好转，与哥哥联系后，驾驶“定港机3040”船由定海港港内交通船码头离泊，驶往大猫岛冷坑。

1012时左右，船位 $29^{\circ}58' .74\text{N}/122^{\circ}02' .96\text{E}$ ，航向209，航速约7.4节。船舶航行至西蟹峙东南侧附近水域。

1013时左右，船位 $29^{\circ}58' .66\text{N}/122^{\circ}02' .91\text{E}$ ，航向212，航速约6.8节。乐琪电话联系其哥哥，告诉船舶已航行至西蟹峙附近水域。

1015时左右，航向210，航速约6.7节。

1015时30秒，船位： $29^{\circ}58' .43\text{N}/122^{\circ}02' .71\text{E}$ ，航向210，航速6.6节。

此后，船舶雷达回波消失。

据乐琪哥哥陈述：1025时左右，其电话联系乐琪，电话一直处于无法接通状态。

5. 应急处置

4月14日1107时，舟山定海海事处接报：有一艘小船在西蟹峙浙海船厂附近翻沉倒扣，船名不详。接报后，定海海事处立即组织力量开展人员搜救和沉船应急处置工作。先后指令“海巡07339”、“海巡07346”赶赴现场，并协调“浙港航巡1002”、“中国渔政33119”及“定港机3037”、“定港机3004”、“定港机1002”、“定

港机 3005”等相关单位和社会船艇前往搜救。

经核实，沉没小船为“定港机 3040”船，事发时船东乐琪 1 人在船。当日 1310 时左右，沉船打捞起浮，经搜救未发现遇险失踪人员。

6. 事故损失

“定港机 3040”轮沉没（后打捞），1 名船员下落不明。直接经济损失约人民币 5 万元。

7. 肇事船舶及碰撞事实认定

（1）VTS 记录：14 日 1012 时，“潮安 328”轮与“定港机 3040”船距离 0.66 海里，方位 81 度；1013 时，两船距离 0.48 海里，方位 80 度；1014 时，两船距离 0.28 海里，方位 81 度；1015 时 30 秒，两船雷达回波重合，位置 $29^{\circ} 58' .43N/122^{\circ} 02' .71E$ 。

（2）船体现场勘验

1）“定港机 3040”船：船舶右舷船艏护舷及右舷船中底部（附录 6）均有凹陷和划擦痕迹；

2）“潮安 328”轮：船舶左锚锚爪附着有他船的绿色油漆（附录 7），油漆颜色与“定港机 3040”船右舷船艏划痕附近油漆颜色一致，船长无法对该油漆的来源做出解释。

综上所述，调查组认定“潮安 328”轮与“定港机 3040”船碰撞事实存在。碰撞时间 4 月 14 日 1015 时 30 秒，碰撞地点 $29^{\circ} 58' .43N/122^{\circ} 02' .71E$ 。

8. 事故原因分析及责任认定

8.1 事故原因分析

(1) 两船均存在了望疏忽。

根据调取的 VTS 记录结合事发水域通航环境，自 1012 时 “定港机 3040” 船航经西蟹峙西南角以后直至碰撞发生，该水域相对比较宽阔、清爽；两船客观上不存在居间障碍物遮挡，不存在其他船舶对 “潮安 328” 使用雷达观测到 “定港机 3040” 的干扰；“潮安 328” 至事发前未使用适合当时环境和情况的一切手段保持正规了望，以致未发现对方来船，最终导致碰撞发生。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

根据 VTS 记录，“定港机 3040” 船自航经西蟹峙西南角以后直至碰撞发生，船舶始终保向保速航行，值班船长显然未保持正规了望，以便对当时的局面和碰撞危险做出充分的估计和判断，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(2) 两船均未按规定鸣放雾号。

通过调查发现，两船在能见度严重不良的水域中航行时，均未使用号笛、号钟等设备鸣放雾号，以便对附近航行船舶进行警示。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第三十五条的规定。

(3) “潮安 328” 肇事后擅自驶离现场，未及时施救，造成损失扩大。

“潮安 328” 轮与 “定港机 3040” 船发生碰撞后，“潮安 328” 轮未对碰撞进行核实，在不危及自身安全的情况下直接驶离事发水域，造成 “定港机 3040” 船上一名遇险船员得不到及时救助，间接造成人员伤害和事故损失扩大，违反了《中华人民共和国海上交

通安全法》第三十七条的规定。

8.2 责任认定

综上所述，本起碰撞事故为两船在能见度不良情况下双方不遵守《1972 年国际海上避碰规则》等互有过失的责任事故。双方在航行过程中均存在了望疏忽行为、均未鸣放规定的雾号的过失；“潮安 328”轮事发后擅自驶离现场等过失。“潮安 328”对本起事故承担主要责任，值班船长林高安为本起事故的主要责任者；“定港机 3040”轮对本起碰撞事故负次要责任；驾驶员乐某是本起事故的次要责任者。

9. 肇事逃逸行为分析与认定

(1) 根据 VTS 记录，两船时 1015 时 30 秒两船雷达回波重合（碰撞发生）后，在其后的 1015 时 30 秒至 1017 时左右，“潮安 328”轮采取明显的向左转向措施（航向由 118 度转至 076 度），且航速明显下降（航速由 8.1 节降至 6.4 节），此次转向严重偏离船舶计划航线。约 2 分钟后船舶再次逐渐向右调整航向至 144 度恢复计划航向行驶。值班船长在接受第一次调查询问时，拒绝承认与他船发生碰撞，也拒绝承认上述时间段曾操纵船舶改变航向及降速，与事实不符，系故意隐瞒事实。

(2) 4 月 18 日，调查组在福建平潭对“潮安 328”轮首次现场勘察时，发现该船左锚锚爪附着有他船的绿色油漆，但在调查组第二次对该轮船体进行现场勘验时，该轮左锚锚爪的淤泥及绿色油漆已疑似被人为清除，存在毁灭证据嫌疑。

(3) 在对“潮安 328”轮船长第三次调查询问时，其未否认与

他船发生碰撞的事实。

综上所述，调查组认定“潮安 328”轮值班船长明知碰撞事实，其事发后为逃避碰撞责任，未进行施救，也未向主管机关报告，擅自驶离事故现场，该行为属肇事逃逸行为。

10. 安全管理建议

070300SR201601：本起事故中，“潮安 328”轮违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定，造成“定港机 3040”船沉没及 1 名船上人员失踪，并在事故中负主要责任。事故发生后，该轮值班船长林高安未履行法定救助义务，也未向主管机关报告，擅自驶离事故现场，构成水上交通肇事逃逸，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院第 310 号令）及《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕33 号）的相关规定，建议将本案移送司法机关处理。